

Návrh smlouvy o dílo

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:DOD20242325

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ : 61 97 47 57

DIČ: CZ61974757

Bankovní spojení: UniCredit Bank CZ a SK, a.s.

Číslo účtu: 2105677586/2700

Zastoupený: Ing. Martinem Chovancem, ředitelem úseku rozvoj a údržba majetku

Tel. 59 740 1200,

e-mail.martin.chovanec@dpo.cz,

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech smluvních:

Ing. Petr Holuša, vedoucí odboru dopravní cesta, tel.: 59 740 2170,

email: petr.holusa@dpo.cz

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech plnění:

Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2250

e-mail: roman.macecek@dpo.cz

p. Marek Pustelník, vrchní mistr střediska vrchní stavba, tel.: 59 740 2251,

email: marek.pustelnik@dpo.cz

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsán v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:

Osoba zmocněná pro věcná jednání: , telefon: , e-mail:

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených v této smlouvě o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem SVZ-04-25-PŘ-Ta.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele na základě jeho písemných objednávek (dle výslovné dohody smluvních stran se za dodržení písemné formy považuje i provedení objednávky a jejího potvrzení formou e-mailu) poté, co budou potvrzeny zhotovitelem - podbíjení koleje s kolejnicí 57R1, 49E1, NT3, NP4(Rmin. = 90m) na tramvajových tratích Dopravního podniku Ostrava a.s. strojní podbíječkou do srovnávací roviny poměrné i absolutní. Podbíjení koleje bude realizováno podbíječkou (*POZN.: Označení typu podbíječky doplní dodavatel a poté poznámku vymaže.*).
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednávky objednatele budou vedle řádného označení objednatele a zhotovitele, obsahovat rovněž i označení činností, které mají být provedeny a termín jejich provedení, termín dokončení požadovaných prací, místo prováděných prací a podpis oprávněné osoby.
3. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit cenu, stanovenou dle čl. IV. této smlouvy.

Článek III.

Doba, místo a způsob plnění

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do 31. 12. 2026.
2. Čas a délka jednotlivých plnění bude určována individuálně podle rozsahu prací. Havarijní situace budou řešeny v nejkratším možném termínu. Rozsah prací bude stanoven před zahájením prací.
3. Místo plnění je síť tramvajových tratí Dopravního podniku Ostrava a.s. na území města Ostravy a tramvajová trať Kyjovice – Poruba.
4. Podbíječka bude přepravována na místo plnění silničními vozidly zhotovitele, nebo bude v dvoucestném provedení.
5. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlžení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne *POZN.: Zhotovitel nevyplňuje, doplní objednatel před podpisem smlouvy*) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
 - události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
 - epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.
6. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od jejího vzniku, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle této smlouvy. V případě vlivu vyšší moci na termín plnění je zhotovitel povinen objednateli při oznámení existence překážky v podobě vyšší moci předložit předpokládaný rozdílový časový harmonogram plnění zohledňující veškeré faktory vyšší moci mající vliv na dobu plnění. Porušením povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.

Článek IV.

Cena díla

1. Cena díla podle čl. II., bodu 1. je stanovena dohodou takto:
 - a) **práce podbíječky v kolejišti – podbýjení koleje s kolejničí tvaru 49E1, 57R1, NT3, NP4, Rmin.=90m**
 - a 1.) Sazba za podbýjení koleje 49E1, 57R1, NT3, NP4,- Kč bez DPH / strojohod.
 - a 2.) Sazba za prostoj podbíječky,- Kč bez DPH / hod.
 - b) **přeprava podbíječky**
 - b 1.) Tam a zpět, včetně naložení a složení,- Kč bez DPH
(POZN.: Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže.)
2. Odpracované hodiny musí být před vyúčtováním odsouhlaseny a potvrzeny objednatelem i zhotovitelem.
3. Celková cena plnění podle této smlouvy nepřesáhne 4.000.000,- Kč bez DPH.
4. Sjednané ceny jsou nejvíce přípustné, obsahující veškeré náklady na dodání předmětu plnění a překročitelné pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:
 - odůvodněných změn a doplňků specifikace předmětu plnění a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany objednatele.
 - pokud dojde v průběhu platnosti smlouvy ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.

Článek V.

Platební podmínky, fakturace.

1. Po provedení díla (práce provedené na základě konkrétní písemné objednávky), vyúčtuje zhotovitel cenu formou daňového dokladu - faktury. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Splatnost daňového dokladu - faktury se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Fakturovaná cena díla je zaplacená řádně a včas, je-li ve fakturované výši v den splatnosti připsána ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel.
2. Nedílnou součástí faktury je objednatelem odsouhlasený zápis o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel (plátce DPH) je povinen uvést na faktuře číselný kód klasifikace produkce CZ CPA. Dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty bude při poskytnutí díla, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43 použit režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 28 odst. 2 písm. a) až k) a dle § 92a odst. 2 zákona o DPH. V případě, že poskytnuté dílo neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 43, bude k fakturované ceně připočítána daň z přidané hodnoty. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 zákona o DPH.
4. Zhotovitel je povinen uvést na faktuře číslo této smlouvy.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
6. Za pozdní úhradu je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, bude-li jej zhotovitel požadovat.
7. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu elektronicka.fakturace@dpo.cz. Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou Dopravním podnikem Ostrava a.s. akceptovány.

Článek VI.

Vyhrazená změna závazku

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění uvedeného v čl. II. smlouvy, a to o nové služby, dodávky či stavební práce spočívající v opakování obdobných služeb, dodávek či stavebních prací specifikovaných v předmětu plnění (tzv. opční právo), a to až do výše 30 % ceny bez DPH uvedené v čl. IV., odst. 3.
2. V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, proběhne v této věci jednání s tím, že objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k jednání o využití opčního práva. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě.

Článek VII.

Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je zejména:
 - a) povinen řádně a nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací vytvořit podmínky pro provedení díla a vybavit a zajistit místo plnění v souladu s bezpečnostními a požárními předpisy.
 - b) povinen zajistit a předat zhotoviteli před zahájením prací písemnou formou vyhotovené informace o případných podzemních vedeních všeho druhu a je povinen písemně upozornit zhotovitele na veškeré další skutečnosti, které mohou být významné pro řádné provedení díla.
 - c) oprávněn kontrolovat provádění díla a požadovat odstranění případných vad a nedodělků, apod.
2. Zhotovitel je zejména:
 - a) povinen provést dílo v souladu s technickými normami, v požadované kvalitě a v rozsahu specifikovaném v čl. II této smlouvy.
 - b) neodpovídá za nemožnost dokončit dílo z jakéhokoliv důvodu vzniklého na straně objednatele
 - c) povinen dodržovat obecně platné právní předpisy, normy a interní směrnice objednatele, se kterými je objednatel seznámí.
 - d) povinen provádět dílo pouze za dozoru zástupců objednatele a pouze při výluce nebo vyloučení tramvajového provozu v místě plnění.
 - e) dodržovat základní požadavky k zajištění BOZP, které tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
 - f) Povinen akceptovat a dodržovat pravidla sociální odpovědnosti, která jsou přílohou č. 3 této smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s přílohou č. 3 smlouvy, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle podmínek této smlouvy. Zhotovitel dává na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 6 měsíců od převzetí dané části díla objednatelem. Dle dohody smluvních stran se záruka nevztahuje na případy nesprávného užívání, běžného nebo nadměrného opotřebení, krádeže, apod. Reklamáce budou uplatňovány formou emailu na osobu zmocněnou pro věcná jednání za zhotovitele uvedenou v čl. I. Smlouvy. Reklamáce budou odstraněny v dohodnutém termínu, dle termínových možností objednatele po projednání termínu ve výlukové komisi DPO.
2. Objednatel se zavazuje:
 - a) užívat dílo pouze k účelům, pro které je určeno, způsobem obvyklým pro jeho užívání
 - b) při výskytu vady zaslat zhotoviteli neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů) písemnou reklamaci s podrobnou specifikací zjištěné vady.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přebírá. Pokud odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvod nepřevzetí.
2. Objednatel je povinen dílo převzít i tehdy, jestliže vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání. Takovéto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnutém termínu.
3. V případě nedodržení sjednaného termínu plnění zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ nedodržení sjednaného termínu plnění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
4. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ nedodržení sjednaného termínu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelům uplatňována

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. . Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
2. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran pouze písemnými číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tuto smlouvu lze vypovědět kteroukoli ze smluvních stran bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícím po dni doručení písemné výpovědi.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podepsání poslední smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (včetně příloh) bude po jejím uzavření zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž o tom bude informovat druhou smluvní stranu, a to na e-mailovou adresu (POZN. Doplní dodavatel, poté poznámku vymaže) nebo do její datové schránky. Smluvní strany berou dále na vědomí, že na jednotlivé objednávky učiněné na základě této smlouvy se může vztahovat povinnost jejich zveřejnění podle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá objednávka účinnosti až dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění objednávky zajistí objednatel. Plnění předmětu objednávky (učiněné na základě této smlouvy) před její účinností se považuje za plnění podle objednávky a této smlouvy a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí objednávkou a touto smlouvou.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP;
Příloha č. 2 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele;
Příloha č. 3 – Pravidla sociální odpovědnosti.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a. s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že

Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost.
9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 0,5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč ročně.

V Ostravě dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Chovanec
ředitel úseku rozvoj a údržba majetku

.....
oprávněná osoba zhotovitele, podpis